

1501574-82.2020.8.26.0648  
Classe: Inquérito Policial  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD  
Comarca: Urupês  
Foro: Foro de Urupês  
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal  
Data de Disponibilização: 11/02/2022  
... - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
EDUARDO CAROLINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Vistos.  
Com razão o ilustre representante do Ministério Público.  
A transação penal decorre diretamente do princípio da discricionariedade regradada para as infrações de menor potencial ofensivo (Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Urupês  
Foro de Urupês  
Juizado Especial Cível e Criminal  
PRAÇA JARDIM BELA VISTA S/N, . - JARDIM BELA VISTA  
CEP: 15850-000 - Urupes - SP  
Telefone: 17 3552 2087 - E-mail: urupesjec@tjsp.jus.br

1501574-82.2020.8.26.0648 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1501574-82.2020.8.26.0648 - controle: 2725/16  
Classe - Assunto  
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Averiguado:  
EDUARDO CAROLINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Vistos.  
Com razão o ilustre representante do Ministério Público.  
A transação penal decorre diretamente do princípio da discricionariedade regradada para as infrações de menor potencial ofensivo (Lei nº 9.099/95). Neste sentido, nada mais é do que a proposta de aplicação imediata de pena restritiva ou multa feita pelo Ministério Público em casos de não de arquivamento, desde que o crime seja de ação penal pública.  
É o caso dos autos. Sabe-se que a transação pode ocorrer em duas oportunidades: na audiência preliminar (art. 76) ou na de instrução e julgamento (art. 79). Porém, ao nosso sentir e em consonância com o entendimento do douto Promotor de Justiça, o caráter personalíssimo e bilateral (art. 76, § 3º) da transação deve ceder à imposição antecipada das cominações do art. 28 da Lei de Drogas sem, evidentemente,

quaisquer efeitos de reincidência (§ 4º).

Considerando a baixa quantidade de entorpecente, é certo que eventual sentença condenatória desaguará na advertência, prestação de serviços ou medida educativa, todas elas impassíveis de conversão em privativas de liberdade, sendo inócuos os efeitos de reincidências que não os apontados. Em outras palavras, as cominações do art. 28 da Lei 11.343/06 são não raro mais brandas que as propostas de transação efetuadas nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95.

Neste sentido e em consonância com a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, parece-nos salutar o direto acolhimento da proposta de transação, sua homologação e consequente aplicação da medida de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ante o exposto: a) HOMOLOGO diretamente a proposta de transação (art. 76 da Lei nº 9.099/95) feita pelo douto representante do Ministério Público; b) APLICO a Eduardo Carolino a medida de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da Lei 11.343/06), o que não importará em reincidência; e c) JULGO EXTINTA sua punibilidade.

Intimem-se-o(a) pessoalmente para que compareça em cartório e retire cópia da cartilha "Drogas, o que elas podem fazer por você", bem como, caso discorde desta decisão, constitua advogado e recorra nos termos do art. 76, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Se não encontrado(a), intimem-se-o(a) por edital com prazo de 15 (quinze) dias.

P.R.I.C. Transitada em julgado (10 dias da intimação), arquivem-se

Urupes, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA